



تقرير خبرة

مقدم لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية السلط الموقرة في القضية التنفيذية (وضع يد) رقم 2026 / 620

بناءً على إنتخابنا خبراء لدى دائرة تنفيذ محكمة السلط الموقرة في القضية التنفيذية رقم 2026 / 620 والمنظورة لدى سعادة قاضي التنفيذ وسام بك الخصاونه ، والمتعلقة بوضع اليد على حصص المحكوم عليه " علاء عادل ناجي الداود " في القطعتين ذواتي الرقمين (23 حوض أم القش من أراضي قرية الفحيص و 94 من حوض رقم 14 أم عليا من أراضي قرية الفحيص) ، فقد توجهنا نحن الخبراء إلى موقع العقارين الموصوفين بتاريخ 2026 / 8 / 2 برفقة مأمور التنفيذ السيد حازم السعايده والأستاذ المحامي زواد السمردلي بصفتهم وكلاء عن المحكوم له ، وبعد وقوفنا على رقة العقار ، تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي إجراء الكشف والخبرة الفنية على العقار موضوع القضية وذلك لـ :

- بيان مدى إنطباق المبررات (مخطط الأراضي وسند التسجيل والمخطط التنظيمي) مع واقع العقارين موضوع الدعوى .
- وصف العقارين (موضوع الدعوى) ومشتملتهما وصفاً دقيقاً وشاملاً وتصويره فوتوغرافياً ، وبيان مدى قربها من الخدمات ، وبيان صفتيهما التنظيمية ، وبيان أسماء شاغليهما وصفتهما بالإشغال إن وجدوا .
- تقدير قيمة حصص المحكوم عليه (علاء عادل ناجي الداود) في العقارين الموصوفين ، والبالغة 4 حصص من أصل 12 حصة .

وقد تحلفنا اليمين القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل أمانة وإخلاص ، ولسلامنا صوراً عن الوثائق والمخططات المتعلقة بالقضية والمهمة ، وطلبنا الإمهال لحين إعداد تقرير خبرة مفصل بواقع مهمتنا .

وبعد عرض أسماء أطراف القضية علينا ، نؤكد نحن الخبراء الموقعون أدناه أنه لا توجد أي علاقة أو ظروف أو أسباب من شأنها أن تؤثر على حياديتنا ، وأنها مستقلان عن أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم .

وبعد الكشف الحسي والتعرف على حدود القطعة وتجوالتنا في العقار موضوع القضية تبين لنا ما يلي :

- أولاً : الوثائق التي تم إعتمادها لتحرير التقرير :

رقم القطعة	نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ صنعها	الجهة الصادرة منها
23 حوض أم القش من أراضي الفحيص	سند تسجيل	رقم مميز 4332-0ZF2N2	2026 / 4 / 21	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط أراضي	رقم مميز OLUZy1022426	2026 / 4 / 22	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط تنظيمي	رقم الوصل 55619	2026 / 4 / 22	بلدية الفحيص
94 حوض أم عليا من أراضي الفحيص	سند تسجيل	رقم مميز 4331 - 37PUAZ	2026 / 4 / 21	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط أراضي	رقم مميز CONba1022426	2026 / 4 / 22	مديرية تسجيل أراضي السلط
	مخطط تنظيمي	رقم الوصل 55620	2026 / 4 / 22	بلدية الفحيص

- ثانياً : إنطباق الوثائق مع واقع العقار وبيانات العقار والمالكين :

تنطبق المخططات والوثائق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقارين المذكورين من جهة أخرى تمام الإلتحاق . وفيما يلي البيانات والأوصاف المتعلقة بالعقارين :

❖ القطعة رقم 23 من حوض رقم 15 أم القش من اراضي الفحيص

■ بيانات العقار :

نوع الأرض	وصف الشقة	رقم اللوحة	بيانات الشقة		بيانات القطعة		إسم ورقم الحوض	القرية
			المساحة م ²	رقمها	المساحة م ²	رقمها		
ملك	/	16	/	/	22705	23	أم القش (15)	الفحيص

■ بيانات المالكين :

ملاحظات	إسم المالك
بلغ عدد الشركاء في العقار 4 شركاء بحصص متباينة وبمجموع حصص 12 حصة	علاء عادل ناجي الداوود وآخرون

■ وصف عام للعقار :

1- الموقع : يبعد العقار مسافة أفقية 870 متراً إلى الغرب من كنيسة المقبرة / الفحيص ، ومسافة أفقية 700 متراً شمال شرق مسلخ بلدية الفحيص ، و 700 متراً جنوب شرق محطة الارزق للطاقة الشمسية .

صورة فضائية للقطعة ومحيطها



صورة فضائية للقطعة ومحيطها توضح أهم المعالم المحيطة بالقطعة

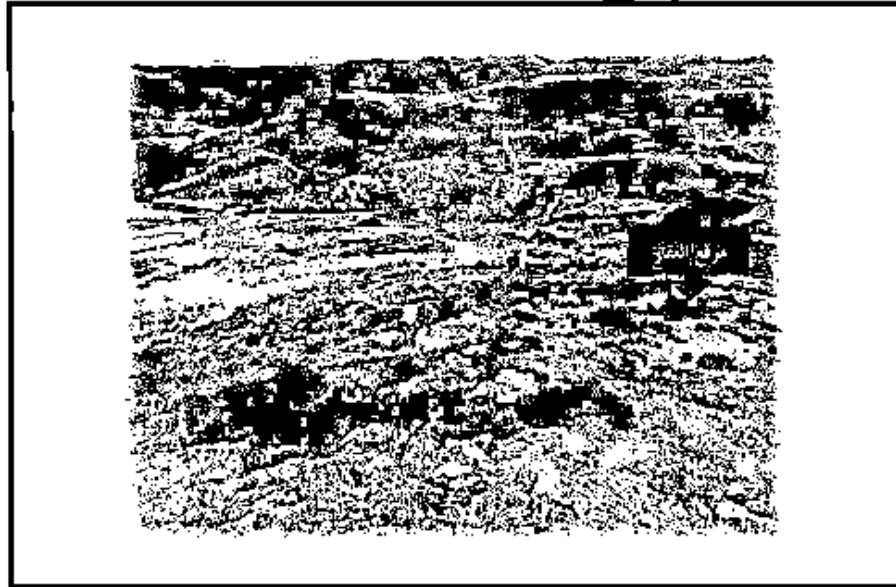
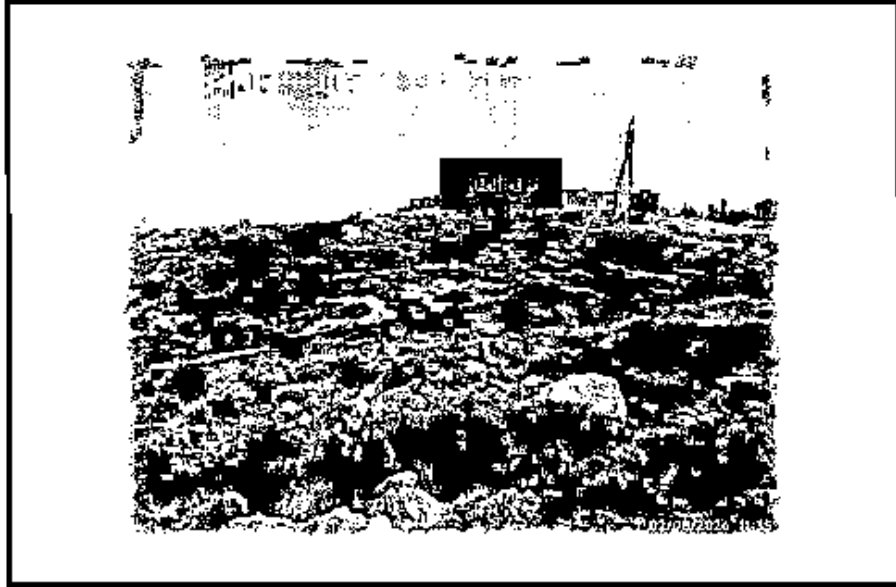


2- الخدمات حسب توفرها في موقع العقار:

ملاحظات	مدى توفرها			نوع الخدمة	تسلسل	
	غير متوفرة	قريبة	متوفرة			
	/	/	✓	الكهرباء	1	
	/	/	✓	المياه	2	
	✓	/	/	الصرف الصحي	3	
الشوارع						
ملاحظات	مستوى جاهزيته				مساحة الشارع بالمتر	تسلسل
	مفتوح			غير مفتوح		
	غير معبد	معبد جزئياً	معبد			
وهو غير مفلح ويحاذيها من الجهة الجنوبية والجزء الجنوبي من حدها الجنوبي الغربي	/	/	/	✓	4	1

3- نوع وفئة الإستعمال (التنظيم): يقع العقار خارج حدود التنظيم ، وتتنظيمها سكن زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية، والأحكام كما هو موضح في الجدول التالي :

الحد الأدنى للإفراز	الحد الأدنى للواجهة الامامية	نسبة المساحة الخضراء لا تقل عن	ارتفاع البناء	النسبة المئوية	عدد الأتوار	الارتفاعات / متر			الأحكام
						خلفي	جانب	أمامي	
10000 م ²	35 متر	/	9 عدا الرووف	15% ولا يزيد عن 1000 متر مربع	طابقين ورووف	10	5	15	سكن أ



o خامساً : جدول تقدير القيم : على ضوء ماسبق ذكره ، ولغايات تقدير القيمة السوقية للمقار والتي تعرف بموجب المعايير الدولية المعمول بها بأنها * المبلغ المقدر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الإلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب ، في إطار معاملة على أساس محايد بعد تصويب مناسب ، حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار . وبعد أخذ الملاحظات المؤثرة على القيمة بعين الإعتبار وأهمها :

1. مدى توفر خدمات البنية التحتية ومنها الشوارع التي تخدم المقار من حيث سميتها وعددها ومدى جاهزيتها .
2. موقع المقار وطبيعة المنطقة المحيطة به ، وصفاً لتنظيمه ومساحة أرض المقار
3. نوعية الخدمات ومدى توفرها .
4. الطوبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة .
5. عدد الشركاء في المقار .
6. قابليتها للتسويق عند العرض للبيع .

وفيما يتعلق بالعقار موضوع الطلب يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى :

- أ- مساحة ارض العقار والبالغة 22705 متراً مربعاً تنظيماً زراعياً خارج التنظيم داخل حدود البلدية ، ذات شكل هندسي غير منتظم ، ذات ميول متباينة بالإتجاه الجنوبي الغربي .
- ب- تقع على طرق بعرض 4 متر غير مفتوحة ، وكافة الخدمات على الصرف الصحي قريبة .
- ت- خالية من الابنية والإنشاءات .
- ث- خالية من الإنشاءات والمزروعات .
- ج- عدد الشركاء فيها قليل (4 شركاء) .
- ح- قابليتها للتسويق دون الوسط .

بناءً على ما سبق ومع أخلي بعين الاعتبار كافة العناصر المذكورة في متن التقرير ، والتي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على القيمة وباعتماد مبادئ وأسس التقدير العقاري ومنظومة التقدير ، وبطريقة المقارنة ، نقدر قيمة العقار وفق الجدول التالي :

البيان :	المساحة م ²	قيمة المتر المربع بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار	ملاحظات
قطعة رقم 23 من حوض 15 أم الفش من أراضي الفحيص	22705	30	681150	بحسب الأوصاف الواردة في متن التقرير
القيمة الإجمالية للقطعة			681150	ستمئة وواحد وثمانون ألفاً ومئة وخمسون ديناراً

○ الخلاصة :

- على ما سبق تكون المساحة المستحقة للمحكوم عليه " علاء عادل ناجي الداوود " في القطعة رقم 23 من حوض 15 أم الفش من أراضي الفحيص =

$$7568.33 = 4 \times (12 / 22705) \text{ متراً مربعاً}$$

- وتكون قيمة حصصه =

$$227050 = 4 \times (12 / 681150) \text{ فقط مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسون ديناراً } .$$

❖ القطعة رقم 94 من حوض رقم 14 أم عليا من أراضي الفحيص

■ بيانات المقار :

القرية	إسم ورقم الحوض	بيانات القطعة		بيانات الشقة		رقم اللوحة	وصف الشقة	نوع الأرض
		رقمها	المساحة م ²	رقمها	المساحة م ²			
الفحيص	أم عليا (14)	94	14817	/	/	17	/	ملك

■ بيانات المالكين :

إسم المالك	ملاحظات
علاء عادل ناجي الداود وآخرون	بلغ عدد الشركاء في المقار 4 شركاء بحصص متباينة وبمجموع حصص 12 حصة ، ويملك المحكوم عليه 4 حصص من أصل 12 حصة ممن العقار

■ وصف عام للمقار :

1- الموقع : يبعد المقار مسافة أفقية 400 متراً إلى الشمال من مركز صحي ماحص ، ومسافة أفقية 400 متراً جنوب

غرب كنيسة الفحيص المعمدانية ، ومسافة 600 متراً جنوب كنيسة المقرية / الفحيص .

صورة فضائية للقطعة ومحيطها



صورة فضائية للقطعة ومحيطها توضح أهم المعالم المحيطة بالقطعة



2- الخدمات حسب توفرها في موقع العقار:

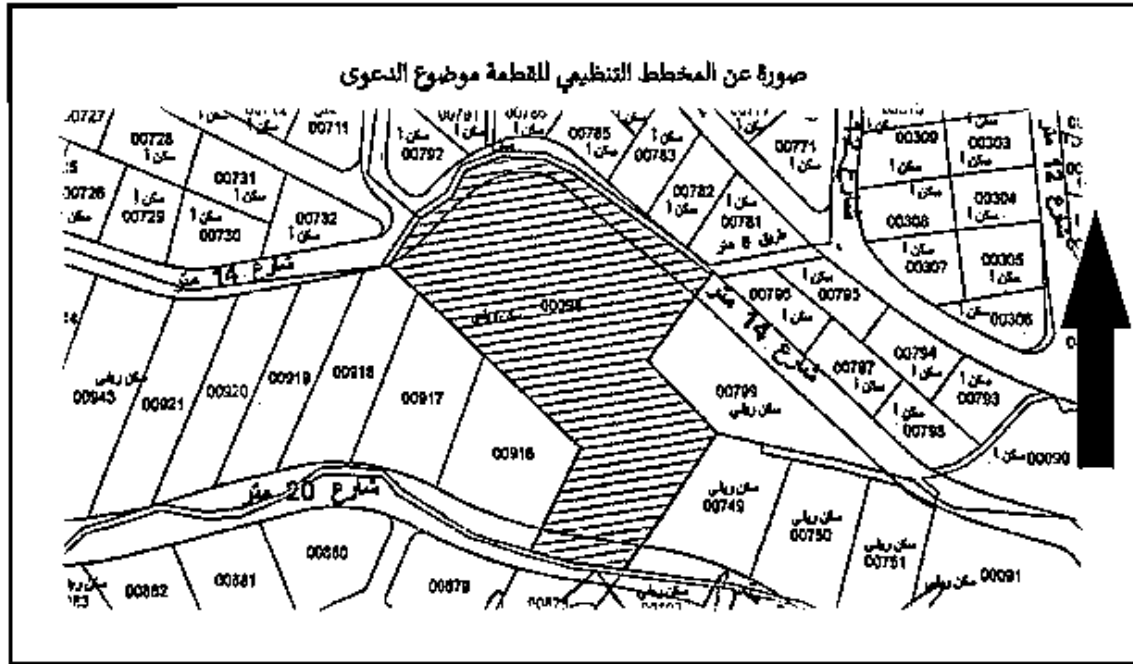
تسلسل	نوع الخدمة	مدى توفرها			ملاحظات
		متوفرة	قريبة	غير متوفرة	
1	الكهرباء	✓	/	/	
2	المياه	✓	/	/	
3	الصرف الصحي	/	/	✓	

الشوارع

تسلسل	سعة الشارع بالمتر	مستوى جاهزيته				ملاحظات
		غير مفتوح	مفتوح			
			معيد	معيد جزئياً	غير معيد	
1	14	/	/	✓	/	وهو شارع تنظيمي يقطع من القطعة ما مساحته 1300 متر مربع تقريباً ، غير مقرر حتى الآن والمساحة الملتصقة غير محسومة من مساحة القطعة المسجلة ، والشارع يحاذي القطعة من الجهتين الشمالية والغربية وهو مفتوح ومعيد جزئياً في الجزء الشمالي وغير مفتوح في الجزء الآخر
2	20	✓	/	/	/	ويحاذيها مع حدها الجنوبي ويقطع منها ما مساحته 540 متر مربعاً تقريباً وهذه المساحة غير محسومة أيضاً من مساحة المئد

3- نوع وقفة الإستعمال (التنظيم) : يقع العقار خارج حدود التنظيم ، وتنظيمها سكن زراعي خارج التنظيم داخل حدود البلدية، والأحكام كما هو موضح في الجدول التالي :

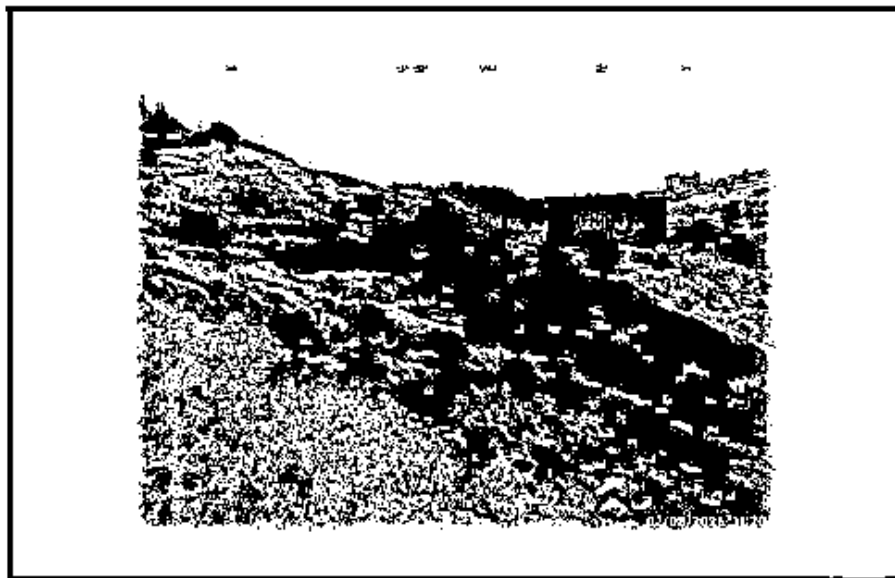
الأحكام	الإرتدادات / متر			عند الأتوار	النسبة المئوية	إرتفاع البناء	نسبة المساحة الخضراء لا تقل عن	الحد الأدنى للواجهة الامامية	الحد الأدنى للإقراز
	أمامي	جانبي	خلفي						
سكن ريفي	8	6	5	طابقين ورووف	27%	9 عدا الرووف	/	30 متر	2000 م ²

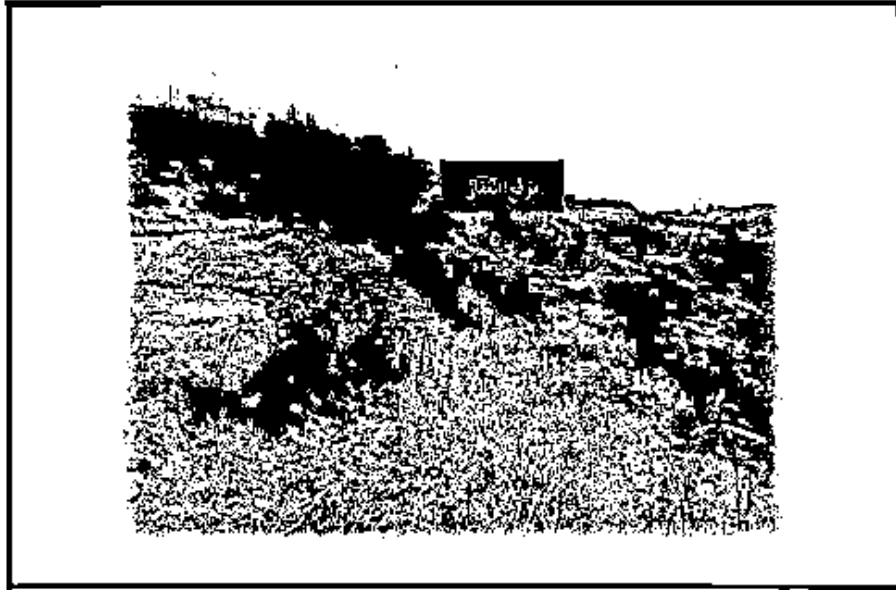


4- الطبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة :

- القطعة ذات ميل عالية بالاتجاه الجنوبي الغربي نسبياً.
- الشكل الهندسي للقطعة متعدد الاضلاع وغير منتظم ، وطبيعة تربتها طينية يتخللها الكثير من الكتل الصخرية بشكل عام.
- 5- مشتعلات القطعة : القطعة خالية من الأبنية والإنشاءات .

هـ رابعاً : صورة للمقار ومحيطه :





○ **خاصةً : جدول تقدير القيم :** على ضوء ماسبق ذكره ، وثغانيات تقدير القيمة السوقية للعقار والتي تقرب بموجب المعايير الدولية المعمول بها بأنها " المبالغ المقدرة الذي يبنى على أساسه مبادلة الأصول أو الإلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب ، في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب ، حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار " .
وبعد أخذ المحددات المؤثرة على القيمة بعين الاعتبار وأهمها :

1. مدى توفر خدمات البنية التحتية ومنها الشوارع التي تخدم العقار من حيث سعتها وعددها ومدى جاهزيتها .
2. موقع العقار وطبيعة المنطقة المحيطة به ، وصفاً تنظيماً ومساحة أرض العقار.
3. نوعية الخدمات ومدى توفرها .
4. الطوبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة .
5. عدد الشركاء في العقار .
6. قابليتها للتسويق عند العرض للبيع .

[Handwritten signature]

وفيما يتعلق بالعقار موضوع الطلب يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى :

- أ- مساحة ارض العقار والبالغة 14817 متراً مربعاً تنظيماً زراعياً خارج التنظيم داخل حدود البلدية ، ذات شكل هندسي غير منتظم ، ذات ميول متباينة بالإتجاه الجنوبي الغربي .
- ب- تقع على طرق بعرض 4 متر غير مفتوحة ، وكافة الخدمات غذا الصرف الصحي قريبة .
- ت- خالية من الابنية والإنشاءات .
- ث- خالية من الإنشاءات والمزروعات .
- ج- عدد الشركاء فيها قليل نسبياً (4 شركاء) .

بناءً على ما سبق ومع أخذ في عين الاعتبار كافة العناصر المذكورة في متن التقرير ، والتي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على القيمة وباعتماد مبادئ وأسس التقدير العقاري ومنظومة التقدير ، وبطريقة المقارنة ، نقدر قيمة العقار وفق الجدول التالي :

البيان	المساحة م ²	قيمة الفتر المربع بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار	ملاحظات
قطعة رقم 94 من حوض 14 أم عليا من أراضي الفحيص	14817	55	814935	يحسب الأوصاف الواردة في متن التقرير
القيمة الإجمالية للقطعة			814935	ثمانمائة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ديناراً

○ الخلاصة :

- على ما سبق تكون المساحة المستحقة للمحكوم عليه علاء عادل ناجي الداوود في القطعة رقم 94 من حوض 14 أم عليا من أراضي الفحيص =
- $4 \times (12 / 14817) = 4939$ متراً مربعاً
- وتكون قيمة حصصه =

$$4 \times (12 / 814935) = 271645 \text{ ديناراً (فقط مئتان وواحد وسبعون ألفاً وستمئة وخمسة وأربعون ديناراً) .}$$

وعلى ما سبق يكون مجموع قيمة حصص المحكوم عليه " علاء عادل ناجي الداوود " في القطعتين ذواتي الرقمين 23 حوض 15 أم الفش و 94 حوض 14 أم عليا ، كلاهما من أراضي قرية الفحيص =

$$271645 + 498695 = 770340 \text{ (فقط أربعمئة وثمانية وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة وتسعون ديناراً)}$$

وهذا تقرير خبرتنا نقدمه مع الإحترام

تحريراً في 2026/8/5



الخبير

المساح المرخص والمقيد العقاري

المهندس المختص

رائد رضوان

الخبير

المهندس الزراعي

أحمد زيادات

الخبير

المهندس المدني

أحمد الخوايشه